R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE V CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr.sa Claudia Turco Presidente

dr.sa Rachele Monfredi Giudice

dr.sa Emanuela Piazza Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9442 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Parte_1, con il patrocinio dell'avv. Marco Sabato, con elezione di domicilio a Palermo, via Quintino Sella n. 77.

attore

CONTRO

Controparte_1.

convenuta contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente all'udienza del 23/09/2021, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h) DL 18/20

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato il 12.04.2017, *Parte_1* *[...]*, premesso di essere stato socio della *Controparte_1*

[...]

[...] costituita con atto del 22 dicembre 2010 in Notaio *[...]* *Persona_1* (rep. 57517 racc. 14596, registrato al n. 13637/1T del 23.12.2010), in seguito alla trasformazione dell' *[...]* *Controparte_2* " in società *CP_1* ha dedotto che a causa di dissidi con gli altri soci ha formalmente manifestato alla società la sua intenzione di recedere dalla stessa, richiedendo altresì la liquidazione della sua quota sociale (giusta raccomandata a/r del 20.03.2013). Ha lamentato che la società sia rimasta inerte e sia stato quindi costretto a promuovere l'odierno giudizio al fine di ottenere la liquidazione della sua quota sociale.

Nella contumacia della società convenuta e in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe.

Così ricostruita brevemente la vicenda osserva il Tribunale: la norma di cui all'art. 2532, comma 2, del c.c. prevede che "il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e se non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Ttribunale". In altri termini, entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso deve concludersi l'intera procedura, in caso contrario il recesso è da intendersi legittimo e dunque accettato.

La Suprema Corte ha poi più volte affermato in tema di società cooperative che il recesso convenzionale costituisce manifestazione della volontà negoziale e può legittimamente essere disciplinato attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l'esercizio di tale fa-

coltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all'autorizzazione o all'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell'oggetto della società attraverso la conservazione dell'integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che non può tuttavia essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione, tale da determinare una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437 terzo comma cod. civ. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso (Cassazione civile, sentenza n. 10135/2006).

La necessità dell'approvazione da parte degli amministratori non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come mera condizione di efficacia.

Da ciò consegue che la violazione del diritto di recesso, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

Ora, nella specie, l'art.14 dello Statuto della *Contro* individua le cause e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso del socio, demandando agli

amministratori il potere di esaminare la domanda e di comunicare al socio entro sessanta giorni l'eventuale diniego.

L'attore ha dimostrato di avere comunicato alla società, giusta raccomandata spedita in data 20.03.2013 e ricevuta dalla società il 21.03.2013, la volontà di recedere, mentre gli amministratori sono rimasti inerti, non provvedendo a comunicare né l'accoglimento della domanda, né l'eventuale diniego.

Consegue che il comportamento di tale organo sociale, che ha omesso per lungo tempo di esaminare la domanda di recesso proposta dall'odierno attore, ha comportato la violazione dei principi della correttezza e della buona fede (art. 1375 c.c.), cui è soggetta l'attuazione anche del contratto sociale, e ha determinato, quindi, la risoluzione del rapporto.

Ciò detto, tuttavia, non ricorrono a parere del Tribunale i presupposti per procedere alla liquidazione della quota del socio receduto.

È principio consolidato nella giurisprudenza che sebbene il diritto alla liquidazione delle quote nasce e si perfeziona al momento del recesso o dell'esclusione del socio, tuttavia, la liquidazione resta subordinata all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.

Del resto così recita l'art.17 dello Statuto della MGA : " La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio…".

Ebbene, dalla visura camerale depositata dall'attore risulta che l'ultimo bilancio approvato risale all'esercizio 2010, e peraltro non se ne conosce il contenuto; né l'attore ha depositato o ha chiesto di acquisire altra documentazione contabile relativa alla società che avrebbe potuto consentire la ricostruzione di una situazione economico-patrimoniale aggiorna-

ta alla data del recesso. Ed infatti anche la richiesta di disporre una consulenza tecnica contabile per determinare il valore della quota è stata rigettata, mancando la produzione di idonei documenti da sottoporre al consulente.

Non ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda di liquidazione della quota sociale.

Infine, le spese, tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:

Accerta e dichiara la risoluzione del rapporto sociale tra *Parte_2* *[...]* e la *Controparte_1* per effetto del recesso operato in data 20.03.2013 ai sensi dell'art.14 dello Statuto.

Rigetta la domanda di liquidazione della quota sociale.

Dichiara irripetibili nei confronti della convenuta le spese di lite.

Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile del Tribunale, il 01/04/2022.

Il Giudice — Il Presidente

Emanuela Piazza — Claudia Turco